P U T U S A N
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap	: Jefry Handoyo
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 44/21 Januari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (teknisi AC)

Terdakwa 2

Nama lengkap	: Sawini als Mamak
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 67/5 April 1957
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JEFRY HANDOYO** dan terdakwa II **SAWINI ALS MAMAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam ***Dakwaan Pertama***.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa I JEFRY HANDOYO selama *6 (Enam) Tahun*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa II SAWINI ALS MAMAK selama *7 (Tujuh) Tahun*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidair Subsidair **6 (Enam)) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

• 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1.24 (satu koma dua puluh empat) gram **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

• Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Afriadi Gultom, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah sehubungan dengan para terdakwa ada menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti apa yang suadara dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa Sawini Als Mamak dan Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abang (Belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain dan uang hasil penjualan mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Samuel Jackson Purba, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah sehubungan dengan para terdakwa ada menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti apa yang suadara dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa Sawini Als Mamak dan Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abang (Belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain dan uang hasil penjualan mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I:

- Bahwa Terdakwa.I ditangkap pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa teman Terdakwa.I yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa Sawini Als Mamak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa.I belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa adapun sebabnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.I adalah sehubungan dengan Terdakwa.I ada menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Adapun pemilik dari barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa.II dan Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa.I memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa.I panggil Abang (Belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa.I membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain dan uang hasil penjualan kami pergunakan untuk kebutuhan sehari.

Terdakwa.II:

- Bahwa Terdakwa.II ditangkap pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa teman Terdakwa.II yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa Jefry Handoyo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa.II belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bawha adapun sebabnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya adalah sehubungan dengan Terdakwa.II ada menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa.II Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa.II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa.II panggil Abang (Belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa.II membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain dan uang hasil Penjualan Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1.24 (satu koma dua puluh empat) gram
- Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa teman Terdakwa.II yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa Jefry Handoyo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa.II belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa adapun sebabnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya adalah sehubungan dengan Terdakwa.II ada menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa.II Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa.II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa.II panggil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abang (Belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa.II membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain dan uang hasil Penjualan Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7950/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangai oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) Bungkus Plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram adalah milik terdakwa atas nama Terdakwa I **JEFRY HANDOYO** dan terdakwa II **SAWINI ALS MAMAK** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setaip Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Terdakwa I **JEFRY HANDOYO** dan terdakwa II **SAWINI ALS MAMAK** dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan,dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan, atau direncakan tersebut belum terjadi

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang Undang ini dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana, dengan demikian "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,"

Menimbang, bahwa unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib, Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Sentosa Lama Gg. Antara No. 85 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, Atas informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju kelokasi kejadian sesampainya dilokasi kejadian saksi Samuel Jackson Purba melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis shabu-shabu sambil menyodorkan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan berkata "***Mau Belanja***" kepada seorang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Gultom memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian laki-laki tersebut pun menerima uang tersebut lalu saksi Samuel Jackson Purba mengikuti pergerakan di dalam rumah tersebut lalu saksi Samuel Jackson Purba melihat laki-laki tersebut meletakkan uang tersebut di meja kamar sambil membangunkan seorang wanita yang mana saat itu sedang tiduran sambil mengatakan, "***Mak Ini Ada Orang Mau Belanja***", melihat hal tersebut saksi Samuel Jackson Purba langsung mengamankan kedua orang tersebut dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky Afriandy Guktom lalu para saksi memperkenalkan diri sebagai polisi,;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada mereka yang masing-masing mengaku bernama terdakwa I Jefri Handoyo dan terdakwa II Sawnini Als Mamak, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkusan berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang setelah tiba di kantor polisi ditimbang dengan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di atas tempat tidur, kemudian para saksi mempertanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa II mengakui bahwa sabu tersebut miliknya, sedangkan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari atas meja dan mempertanyakan tentang uang tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu, yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang biasa saya panggil ABANG (Belum tertangtkap) di Gang Pisang Tembung tadi pagi sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan tujuan membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain dan uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7950/NNF/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangai oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) Bungkus Plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram adalah milik terdakwa atas nama Terdakwa I **JEFRY HANDOYO** dan terdakwa II **SAWINI ALS MAMAK** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1.24 (satu koma dua puluh empat) gram , dikarenakan barang bukti tersebut Ilegal maka barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dikarenakan barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan. tersebut

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.
- Bahwa terdakwa II SAWINI ALS MAMAK sudah pernah dihukum.

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JEFRY HANDOYO** dan terdakwa II **SAWINI ALS MAMAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 1.24 (satu koma dua puluh empat) gram **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- Uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Zufida Hanum, S.H., M.H. , Erianto Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Zufida Hanum, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
Erianto Siagian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)